﴿ باب المتفرقات ﴾

أى مسائل شتى لايجمعها باب ﴿ مسئلة افضل الاعمال بعد الصلاة والزكاة والصوم والحج ﴾ يعنى ثم الجهاد على ماقاله فى البحر الزاخر عن أصحابنا وكأنهم نظروا الى ترتيب الفروض والافقد قيل الصلاة افضل الاعمال وهو اقوى الاحوال (وقيل الصوم) ولعل وجهه قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث القدسى الصوم لى (وقيل الحج) ولعل وجهه انه الجامع بين العبادة البدنية والمالية وهى مع تحمل سائر المشقاة النفسية من مفارقة الاهل وترك الوطن واختيار الغربة ومحن البر والبحر فى مسيره ولكثرة التكاليف المتعلقة به لم يفرض الا فى آخر الامر ولا يجب الا فى جميع العمر وقد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ونزل عليه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يوم عرفة وروى انه قال يهودي لعمر رضى الله عنه لو نزلت هذه الآية علينا فى كتابنا لجعلنا يوم نزولها عيدا لنا فقال قد جعلناه عيدين فانه يوم الجمعة وعرفة ﴿ مسئله اذا حج عن فرضه فالصدقة أفضل من الحج ﴾ أى على ماهو المختار كما فى التجنيس والمزيد ومنية المفتى وغيرها ولعل تلك الصدقة محمولة على اعطاء الفقير الموصف بغاية الفاقة أو فى حالة المجاعة والا فالحج مشتمل على النفقة التى هى من جملة الصدقة بل ورد ان الدرهم الذى ينفق فى الحج بسبعمائة مع زيادة تحملات الكلفة ومن المعلوم ان الأجر على قدر المشقة وقد ورد أفضل الاعمال أحمزها أى اصعبها وكذا ذكر فى القنية ان ابا حنيفة كان يقول الصدقة افضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه فقال الحج افضل (وقيل الحج افضل) وهو رواية عن ابى حنيفة ان الحج تطوعا افضل من الصدقة والصدقة افضل من العتق والوصية بالصدقة افضل ثم بالحج ثم بالعتق وفى النوازل ان الحج افضل من الصدقة عند الامام وعند محمد الصدقة افضل منه انتهى وتبين بما ذكرنا ان ماعبر المصنف عنه بقيل هو الاولى كما لايخفى ﴿ مسئلة لوقفة الجمعة مزية على غيرها ﴾ اى بسبعين درجة وقد الفت فى هذه المسئلة رسالة مستقلة سميتها باللحظ الاوفر فى الحج الا كبر ﴿ مسئلة الحج يهدم ما كان قبله من الصغائر ﴾ اى قطعا اذا كان من حقوق الله تعالى والا فقد قال العلماء لايكفر شيأ من المظالم المتعلقة بحقوق العباد بل تبقى على ذمته حتى يؤديها الى اصحابها او يستحل منهم فيها او يكون تحت المشيئة (واختلف فى الكبائر) اى المتعلقة بحق الله تعالى دون غيره ماسبق والمعتمد ان الكبائر مطلقا تحت المشيئة عند جميع اهل السنة كما ذكره الشيخ النوربشتى وغيره من الائمة ومشى الطيبى على ان الحج يهدم المظالم والكبائر ووقع منازعة غريبة فى هذه المسئلة بين امير باشا من الحنفية حيث مال الى قول الطيبى وبين الشيخ ابن حجر المكى من الشافعية وقدمال الى قول الجمهور ورأيت رسالة للسيد المشار اليه فى هذا الباب وكتبت رسالة فى بيان هذه المسئلة من الجواب والله أعلم بالصواب ﴿ مسئلة من حج بمال حرام سقط عنه الفرض ﴾ اى بحسب الظاهر (ولا يقبل حجه) لانه ليس حجا مبرورا والاولى ان يقال ويبعد قبوله لامكان قبوله حيث وجدت شرائطه واركانه (ويكون عاصيا) اى باكتساب الحرام وانفاقه فى حال الاحرام مع عدم توبته من ارتكاب الآثام ثم لاتنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا ثواب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج كما اذا صلى فى ارض غصب او ثوب حرير ونحو ذلك والصحيح فى مذهب الامام احمد ان من حج بمال حرام لم يجز حجه اصلا ولم يخرج عن عهدة الحج قطعا لما ورد ان من حج بمال حرام فقال لبيك وسعديك يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ثم الحيلة لمن ليس معه الا مال حرام او فيه شبهة ان يستدين للحج من مال

ويرفع بصره كل مرة الى البيت ويقول فى كل مرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (اللهم) انى أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل سقم يا أرحم الراحمين (ويقول) الحمد لله الذى سقانى من غير حول منى ولا قوة ثم يمسح به وجهه ورأسه ويصب على رأسه قليلا